

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7520/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย ชาตรี ธนะมุตตะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 27, มาตรา 40

แม้จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย เพราะเหตุฝ่ายจำเลยไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนคำร้องไปแล้วก็ตาม แต่ตามคำร้องของจำเลยได้ยกข้ออ้างว่ามีพฤติการณ์พิเศษและเป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยไม่อาจยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีได้ภายในเวลานัดไต่สวนคำร้อง ซึ่งจำเลยชอบที่จะกระทำได้ และหากปรากฏว่าคดีมีพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ยกคำร้องของผู้ร้องได้ตามมาตรา 27 และให้เลื่อนวันนัดไต่สวนคำร้องให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 และมาตรา 40 ได้ เหตุตามคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยอ้างเหตุในคำร้องขอเลื่อนคดีว่าทนายจำเลย เดินทางไปยังอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อเจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหายที่ลูกความได้ขับรถยนต์ชนคนตายไม่อาจเดินทางกลับมารักษาความได้ทันเพราะรถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะไปและกลับเครื่องยนต์เสีย เมื่อศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 13.30 นาฬิกา แม้ในวันเวลาดังกล่าว ทนายจำเลยจะไม่อาจเดินทางกลับมารักษาความได้ทันกำหนดนัดก็ตาม ตัวจำเลยซึ่งสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาลได้ก็ชอบที่จะมาศาลในวันนัดและแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบถึงเหตุขัดข้องจำเป็นต้องขอเลื่อนคดีภายในเวลาที่กำหนด ยิ่งปรากฏว่าศาลชั้นต้นรออยู่จนถึงเวลา 14.30

นาฬิกาตัวจําเลยก็มีได้มาศาลเพ็งมาศาลและยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังพ้นกำหนดเวลานัดพิจารณาและศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องไปแล้วนอกจากนั้นหากรถยนต์ที่ทนายจําเลยใช้เป็นยานพาหนะไปและกลับรถยนต์เสียจริง ทนายจําเลยก็สามารถเดินทางโดยยานพาหนะอื่นได้กรณีจึงถือไม่ได้ว่าตามคำร้องของจําเลยมีพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย จําเลยจะยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังเวลานัดไต่สวนคำร้องและหลังจากศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องไปแล้วหาได้ไม่คดีไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้จําเลยเลื่อนคดีได้

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จําเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,498,374.67 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จํานองของจําเลยที่ 1 ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ ต่อมาจําเลยทั้งสองไม่ยอมชำระ โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ 112539, 112540, 112541 และ 112542 พร้อมบ้านเลขที่ 641/48-51 ของจําเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 โดยโจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคา 4,000,000 บาท

จําเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แจ้งวันขายทอดตลาดให้จําเลยที่ 1 ทราบและราคาที่ขายต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เพราะทรัพย์มีราคาถึง 8,000,000 บาท ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและประกาศขายใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งกำหนดวันเวลาขายทอดตลาดให้จําเลยที่ 1 ทราบโดยชอบแล้ว ราคาที่ขายสูงกว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับ

คดีได้ประเมนไว้ จึงเป็นราคาที่สมควร ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2534 ถึงวันนัดจำเลยที่ 1 ขอเลื่อน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปไต่สวนในวันที่ 16 ธันวาคม 2534 เวลา 9 นาฬิกาพอถึงวันนัดจำเลยที่ 1 ขอเลื่อนการไต่สวนอีก ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปไต่สวนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 13.30 นาฬิกาแต่พอถึงวันนัด ปรากฏว่าฝ่ายโจทก์มาศาล ส่วนฝ่ายจำเลยที่ 1 ไม่มีผู้ใดมาศาล ศาลชั้นต้นรออยู่จนถึงเวลา 14.30 นาฬิกาฝ่ายจำเลยที่ 1 ก็มีได้มาศาลและไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องแต่อย่างใดศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีพยานมาสืบให้ได้ความตามคำร้องให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ ในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี อ้างว่าทนายความของจำเลยที่ 1 เดินทางไปเจรจาตกลงค่าเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์ชนคนตายให้แก่ลูกความที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี และเดินทางกลับไม่ทันเนื่องจากรถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะเครื่องยนต์เสีย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าได้เสนอคำร้องมาหลังจากศาลได้สั่งยกคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดของจำเลยที่ 1 แล้วให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้แม้จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ไปแล้วก็ตามแต่ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวได้ยกข้ออ้างว่ามีพฤติการณ์พิเศษและเป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยที่ 1 ไม่อาจยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีได้ภายในเวลานัดไต่สวนคำร้อง ซึ่งจำเลยที่ 1 ขอบที่จะกระทำได้

และหากปรากฏว่าคดีมีพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ยกคำร้องของผู้ร้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และให้เลื่อนวันนัดไต่สวนคำร้องให้แก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 และมาตรา 40 ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำร้องของจำเลยที่ 1 มิใช่เรื่องการสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาที่ว่า มีพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือไม่นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 1 ส่วนนี้ฟังขึ้น อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปที่เดียวในปัญหาที่ว่า เหตุตามคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยที่ 1 มีพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สมควรอนุญาตให้เลื่อนคดีหรือไม่ โดยไม่ย่อนสำนวนไปให้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย พิเคราะห์แล้วว่าจำเลยที่ 1 อ้างว่าทนายจำเลยที่ 1 เดินทางไปยังอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อเจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหายที่ลูกความได้ขับรถชนคนตายไม่อาจเดินทางกลับมามีความได้ทันเพราะรถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะไปและกลับเครื่องยนต์เสียนั้นเห็นว่า ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 13.30 นาฬิกา แม้ในวันเวลาดังกล่าวทนายจำเลยที่ 1 จะไม่อาจเดินทางกลับมามีความได้ทันกำหนดนัดก็ตามตัวจำเลยที่ 1 ซึ่งสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาลได้ก็ชอบที่จะมาศาลในวันนัดและแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบถึงเหตุขัดข้องจำเป็นต้องขอเลื่อนคดีภายในเวลาที่กำหนด ยิ่งปรากฏว่าศาลชั้นต้นรออยู่จนถึงเวลา 14.30 นาฬิกาตัวจำเลยที่ 1 ก็มีได้มาศาล เพิ่งมาศาลและยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังพ้นกำหนดเวลานัดพิจารณาและศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องไปแล้ว นอกจากนั้น หากรถยนต์ที่ทนายจำเลยที่ 1 ใช้เป็นยานพาหนะไปและกลับเครื่องยนต์เสียจริง ทนายจำเลยที่ 1 ก็สามารถเดินทางโดยยานพาหนะอื่นได้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าตามคำร้องของจำเลยที่ 1 มีพฤติการณ์พิเศษและเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 1 จะยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังเวลานัด

ไต่สวนคำร้องและหลังจากศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องไปแล้วหาได้ไม่ คดีไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้จำเลยที่ 1 เลื่อนคดีได้

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ